МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 06 дугаар сарын 16 № 1/29 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ж.БОЛД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Саатуулах, баривчлах байранд саатуулагдсан болон баривчлагдсан этгээдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрхийн хэрэгжилтэд батлагдсан удирдамжийн дагуу Комиссын Архангай аймаг дахь референт С.Мөнгөнзаяа 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр хяналт шалгалт хийлээ.

Уг хяналт шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон. Үүнд:

1.Цагдаагийн газрын Саатуулах, баривчлах байр нь “Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээний Ерөнхий шаардлага” MNS5527:2019 стандартын шаардлага хангахгүй байгаа талаар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 03-03-012/59, 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03-03-012/18 дугаартай улсын байцаагчийн дүгнэлт тус тус гарчээ. Тус Цагдаагийн газрын Саатуулах, баривчлах байр нь чанар, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй төдийгүй ажилтан, алба хаагчид болон саатуулагдсан, баривчлагдсан этгээдийн хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байна.

2.Эрэгтэй баривчлах өрөө-1 нь 17.6 м.кв хэмжээтэй байх бөгөөд хяналт шалгалтын үед баривчлагдсан 9 хүн байсан бөгөөд нэг хүнд 1.9 м.кв талбай ногдож байгаа нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 2.3-т “Баривчлах байр нэг хүнд оногдох талбайн хэмжээ 2.5 $м^2$-с багагүй байна” гэснийг зөрчиж байна.

3.Эмэгтэй эрүүлжүүлэх өрөө нь ердийн гэрэлтүүлэггүй байгаа нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 2.2-т “Баривчлах байр нь байгалийн болон ердийн гэрэлтүүлэгтэй, салхивчтай байна” гэснийг зөрчиж байна.

4.Баривчлагдсан, саатуулагдсан этгээд болон алба хаагчдын бие засах өрөө, угаалтуур хамт, халуун усны болон ариун цэврийн өрөөнд агааржуулалтын систем байхгүй, чийг ихтэй, угаалгын өрөөгүй зэрэг нь нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 2.2-т “Баривчлах байр нь байгалийн болон ердийн гэрэлтүүлэгтэй, салхивчтай байна”, 7.3-т “Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нийтийн халуун усны өрөөтэй байна” гэснийг тус тус зөрчиж байна.

Иймд Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Саатуулах, баривчлах байрыг стандарт, журамд нийцүүлэн шинэчлэх, эсхүл шинээр барих асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэж, тус байранд үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдын хөдөлмөрийн аятай

15210006

нөхцөлөөр хангуулах эрх болон баривчлагдсан, саатуулагдсан этгээдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Зөвлөмж хүргүүлж байна.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛӨН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН